T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

4483 SAYILI MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ÖN İNCELEMENİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN REHBER

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM 1

1.1-MEMURLARIN YARGILANMASINDA UYGULANAN SİSTEMLER: 1
1.1.1-Yargısal Güvence Sistemi: 1
1.1.2-İdari Güvence Sistemi: 1
1.1.2.1-Yargılama Sistemi: 1
1.1.2.2-Soruşturma Sistemi: 1
1.1.2.3-İzin Sistemi: 1

II. BÖLÜM 2

4483 SAYILI KANUNUN TEMEL HÜKÜMLERİ 2

2.1-4483 SAYILI KANUNUN TEMEL GEREKÇELERİ: 2
2.2-4483 SAYILI KANUNUN AMACI: 2
2.3-4483 SAYILI KANUNUN KAPSAMI: 2
2.4-MEMUR VE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI: 3
2.4.1-1982 Anayasasına Göre: 3
2.4.2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre: 4
2.4.3-5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre: 4
2.4.4-4483 Sayılı Kanuna Göre: 4
2.5-4483 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI: 4
2.5.1-Kişi Bakımından Uygulama Alanı: 4
2.5.1.1-Kapsama Giren Kişiler: 4
2.5.1.2-Kapsama Girmeyen Kişiler: 5
2.5.2-Konu Bakımından Uygulama Alanı: 5
2.5.2.1-4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar: 5
2.5.2.2-4483 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Suçlar: 7
2.5.2.2.1-3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Yer Alan Suçlar: 8
2.5.2.2.2-Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halleri: 8
2.5.2.2.3-Disiplin Suçları: 9
2.5.2.2.4-Özel Kanunlarında 4483 sayılı Kanunun Uygulanmayacağı Belirtilen Diğer Suçlar: 9
2.5.2.2.5-Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar: 9
2.5.2.2.6. Soruşturulması İzne Bağlı Suçlar: 10
2.6-SORUŞTURMA İZNİ VERMEYE YETKİLİ MERCİLER 10
2.6.1-İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yetkili Mercii 11
2.6.2-Yetkili Merciinin Saptanması: 11
2.6.3-Kurumumuz Açısından Ön İnceleme Yaptırmaya Yetkili Merciiler: 12
2.6.3.1-Kurumuz Taşra Teşkilatındaki Personel Açısından: 12
2.6.3.2. Kurumuz Merkez Teşkilatındaki Personel Açısından: 12
2.7-OLAYIN YETKİLİ MERCİE İLETİLMESİ VE İŞLEME KONULMAYACAK İHBAR VE ŞİKÂYETLER: 12
2.7.1-Yetkili Merciin Öğrenme Şekli: 13
2.7.2-Dikkate Alınacak İhbar ve Şikâyetin Özelikleri: 13

III. BÖLÜM **14**

YETKİ VE GÖREVLENDİRME **14**

3.1-ÖN İNCELEME: 14
3.2.ÖN İNCELEME ONAYININ KAPSAMI: 14
3.3-ÖN İNCELEME İLE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK KİŞİLER: 15
3.3.1-Ön İnceleme ile Görevlendirilebilecek Kişiler: *15*
3.3.2-Ön İnceleme ile Görevlendirilemeyecek Kişiler: *15*
3.4-ÖN İNCELEME YAPANLARIN YETKİSİ: 15
3.4.1-Görevden Uzaklaştırma Yetkisi: *16*
3.4.2-Ön İncelemecinin Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Yetkileri: *16*

IV. BÖLÜM **17**

ÖN İNCELEME SÜRECİ **17**

4.1-ÖN İNCELEMENİN AŞAMALARI: 17
4.2-ÖN İNCELEMEDE USULE İLİŞKİN İŞLEMLER: 17
4.2.1-Muhbir ve Müştekinin Çağrılması ve Dinlenmesi: *17*
4.2.2-Hakkında Ön İnceleme Yapılanın Sıfatı: *18*
4.2.3-Hakkında Ön inceleme Yapılanı İfadeye Çağırma: *18*
4.2.4 Hakkında Ön İnceleme Yapılanın İfadesinin Alınması: *18*
4.2.5-Tanığın Çağrılması: *19*
4.2.6-Tanığın Sosyal Bağlarının Belirlenmesi: *19*
4.2.7-Tanığın Yemini: *20*
4.2.8-Tanığın Dinlenmesi: *20*
4.2.9-Bilgisine Başvurulanın İfadesi: *21*
4.2.10-Yüzleştirme: *21*
4.2.11-Ön İnceleme Sırasında İstinabe Usulüne Başvurma: *21*
4.2.12-Delillerin Toplanması: *21*
4.2.13-Bilirkişinin Tayini: *21*
4.2.14-Keşif: *22*
4.2.15-Arama ve El koyma: *22*
4.3-KARAR VERME SÜRESİ: 22
4.4-SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ VEYA VERİLMEMESİNE İLİŞKİN KARARLARIN ÖZELLİĞİ: 23

V. BÖLÜM **24**

RAPOR YAZIMI **24**

5.1-ÖN İNCELEME RAPORU: 24
5.2-ÖN İNCELEME RAPORUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL HUSUSLAR: 24
5.3-ÖN İNCELEME RAPORUNDA BULUNACAK HUSUSLAR: 25
5.4-ÖN İNCELEME RAPORUNUN VERİLECEĞİ YERLER: 25
5.5-ÖN İNCELEME RAPORLARININ YETKİLİ MERCİLERE VERİLMESİNDE SÜRE: 25

VI. BÖLÜM **26**

DİĞER HUSUSLAR **26**

6.1-MÜKERRER ÖN İNCELEME BAŞLATILMASI: 26
6.2-TEFTİŞ VE DENETİM SIRASINDA SUÇ TESPİTİ: 26

I. BÖLÜM

1.1-Memurların Yargılanmasında Uygulanan Sistemler:

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin suç işlemeleri halinde uygulama bulabilecek iki temel sistem vardır: Yargısal Güvence Sistemi ve İdari Güvence Sistemi.

1.1.1-Yargısal Güvence Sistemi:

Kuvvetler ayrılığı ve yargılama birliği ilkelerinin tümüyle egemen olduğu bu sistemde, genel kurallardan ayrılmak söz konusu değildir. Bu sistemde memurlar, diğer kişiler gibi ceza hukuku anlamında suç teşkil eden eylemlerinden ötürü, genel kurallar uyarınca adli makamlar tarafından yargılanır ve cezalandırılırlar. Burada hazırlık soruşturmasından başlayarak yargılamanın tüm aşamaları adli makamlar tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.

1.1.2-İdari Güvence Sistemi:

İdari güvence öngören hukuk sisteminde, memurların genel kurallar uyarınca yargılanması söz konusu olmamaktadır ve adli makamlar olaya doğrudan el koyamamaktadır. İdari güvence sistemi memurların yargılanmasında üç temel sistemin doğmasına yol açmıştır:

1.1.2.1-Yargılama Sistemi:

1872 tarihli Memurların Yargılanması Hakkında Nizamnamede benimsenen sistemde, yargılama tüm aşamaları ile idare içinde cereyan eder.

1.1.2.2-Soruşturma Sistemi:

1913 tarihli Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat (MMHK) döneminde, hazırlık soruşturmasını idare yaparak, dava açılması gerekip gerekmediğini takdir etmekte, dava açıldığında son soruşturma mahkemelerce yapılmaktaydı.

1.1.2.3-İzin Sistemi:

Bizim hukuk sistemimizde 86 yıl boyunca uygulanan, memurların yargılamasında hazırlık soruşturmasının idare tarafından yapılması ve idarece "lüzum-u muhakeme" kararı verildiği takdirde, adli makamların son soruşturmayı yapabildiği "soruşturma sistemi", 04/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4483 sayılı Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile yerini "izin sistemine" bırakmıştır.4483 sayılı Kanun ile memurların ve diğer kamu görevlilerinin cezai sorumlulukları bakımından, haklarında adli yargıda dava açılabilmesi için idarenin izin vermesi koşulu getirilmiştir.

II. BÖLÜM

4483 SAYILI KANUNUN TEMEL HÜKÜMLERİ

2.1-4483 Sayılı Kanunun Temel Gerekçeleri:

Kanunun genel gerekçesinde, suçun ortaya çıkmasından hükmün kesinleşmesine kadar, sanık hakkında yapılacak tüm işlemlerin adli makamların görev ve yetkisi içinde bulunmasının genel kural olduğu vurgulanmış, ancak etkili, verimli, süratli ve saygın bir kamu yönetiminin de toplumun vazgeçemeyeceği bir olgu olduğu belirtilerek, memurların ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlar nedeniyle doğrudan doğruya ceza kovuşturmasına tabi tutulmalarının, kamu hizmetinin aksamasına ve kamu otoritesinin saygınlığının zedelenmesine yol açacağından duyulan kaygı dile getirilmiştir.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin asılsız isnat ve iftiralar ile karşılaşmasını engellemek üzere, görev sebebiyle işlenen suçlarda, adli makamların kovuşturma yapmasından önce idarenin bir inceleme yapmasını ve bu incelemenin sonucuna göre, olayın yetkili adli mercie intikal ettirilmesini öngören sistemlerin geliştirildiğine dikkat çekilmiştir.

Genel gerekçenin devam eden bölümlerinde, MMHK'nın sistemi, dosyaların sürüncemede bırakılması ve görevle ilgisi olmadığı halde, salt görev sırasında işlenen suçlara da uygulanması nedeniyle eleştirilmiştir.

Soruşturmanın, idare kurullarının elinde sürüncemede kalmasına engel olmak üzere bu kanun tasarısının hazırlandığı, "memurlar ve diğer kamu görevlileri" kavramlarına açıklık getirildiği ve görev sırasında işlenmekle birlikte görevle ilgisi bulunmayan suçların sistem dışına çıkartılarak kapsamın daraltıldığı belirtilmiştir.

2.2-4483 Sayılı Kanunun Amacı:

Kanunun 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.

2.3-4483 Sayılı Kanunun Kapsamı:

Kanunun "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde; “Bu kanun, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır.

Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır.

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.

Disiplin hükümleri saklıdır.

(Ek: 2/1/2003-4778/33 md.) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz." hükümlerine yer verilmiştir.

Görev sırasında işlenen, ancak görevle ilgisi bulunmayan suçların yasa kapsamından çıkarılması, amacın, memurlara işledikleri iddia olunan suçlar nedeniyle bir zümre, bir sınıf olarak imtiyaz tanınmaması olduğu ve sağlanan güvencenin şahsi olmayıp, memurluk görevi bakımından olduğu hususunu pekiştirmiştir.

Bu şekilde bir sınırlama ve memurların işlediği suçların kapsamının daraltılması, keyfiliğe ve korumacılığa ilişkin eleştiri ve şikâyetleri bertaraf etmeye yöneliktir. Diğer bir ifadeyle, yetkisiz olarak görevi ile ilişkisi bulunmayan bir fiil işleyen memur veya diğer kamu görevlisi, eylemi görev sırasında işlemiş olmasına rağmen, genel hükümlere göre soruşturulacaktır. Bu nedenle, soruşturma konusu her somut olayda memur veya diğer kamu görevlisinin gerçekleştirdiği eylemin görevine dâhil olup olmadığı araştırılacaktır.

Memurların görevleri dolayısıyla işlemiş oldukları suçlardan dolayı yargılanmadan önce, idari bünyede bir soruşturma yapılması ve onun sonucunda yargılamaya gerek görülürse, memurun yargılanması sağlanacaktır. Kanun ile getirilen sistemin iki amacı gerçekleştirmeyi hedeflediğini, bunlardan birinci amacın, memurların sadece görevleri dolayısıyla işlemiş oldukları suçlardan dolayı yargı önüne çıkarılmadan önce, konuyu bilen, idarenin gerçeklerini bilen, memurun psikolojisini bilen bir denetim elemanı veya elemanları yahut o memurun çalıştığı dairede, ondan daha üst sıfatlarla çalışanlar tarafından (muhakkik) bir inceleme yapılmasını sağlamak olduğunu, ikinci amacın ise, gerçekten suç işlediği anlaşılan memurun en kısa zamanda yargı önüne çıkarılmasını ve suç işlemişse mahkûm edilmesini, işlemediği anlaşılacak olursa aklanmasını sağlamaktır.

4483 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre;

-**Yapılan görev asli ve sürekli olmalıdır**.

-**Kişinin memur ve diğer kamu görevlilerinden olması gerekir**.

-**İsnat edilen suç, görev sebebiyle işlenmiş olmalıdır**.

-Suçun memuriyet görevinden doğmuş sayılması için memuriyet işleriyle ilgili olması, diğer bir anlatımla **suçu doğuran fiil ile kişinin görevi arasında illiyet bağı bulunması** gerekmektedir.

Memurun görevi sebebiyle olmayan, ancak görev esnasında işlenen suç bu kanun kapsamında değerlendirilemez.

Memuriyet görevi ve sıfatı nedeniyle farklı usullere tabi olanlar bu yasa kapsamında yer almazlar.

Nitelik yönünden başka kanunlarda gösterilen usule tabi suçlar, bu kanuna tabi değildir.

Suçüstü hali ve disiplin suçları 4483 sayılı Kanun kapsamında değildir.

2.4-Memur ve Kamu Görevlisi Kavramı:

2.4.1-1982 Anayasasına Göre:

Anayasanın 128 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür” denilmektedir.

129 uncu maddesinin altıncı fıkrasında ise; “Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.” hükmü yer almaktadır.

2.4.2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesine göre; kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. Aynı maddenin (A) bendine göre ise, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Bu tanım çerçevesinde devlet memuru:

-Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli bir görev yapan,

-Bu göreve devamlı görev yapmak üzere atanmış olan,

-Genel yönetim kapsamındaki idareler, Belediyeler, Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinden aylık alan kişilerdir.

2.4.3-5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; kamu görevlisi deyiminden, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi anlaşılır.

Kişinin kamu görevlisi sayılması için aranacak yegâne ölçüt, gördüğü işin bir kamusal faaliyet olmasıdır. Başka bir ifadeyle kamu görevlisi, idarenin yürüttüğü kamusal faaliyetin yürütümü ve sürdürülmesine kamu hukuku esaslarına göre katılan, memur, sözleşmeli veya geçici personel ve işçilerdir.

Kamusal faaliyet ise Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş olan usullere göre verilmiş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir. Bu faaliyetin yürütülmesine katılan kişilerin maaş, ücret veya sair bir maddi karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya geçici olarak yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır.

2.4.4-4483 Sayılı Kanuna Göre:

4483 sayılı Kanunda ‘‘Memur’’ kavramının tarifi yapılmamakla birlikte yasanın kapsam başlıklı 2’nci maddesinde, Anayasanın 128 inci maddesine paralel olarak “Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar....” ibaresine yer verilerek memur kavramına kısmen açıklık getirilmektedir.

2.5-4483 Sayılı Kanunun Uygulama Alanı:

2.5.1-Kişi Bakımından Uygulama Alanı:

2.5.1.1-Kapsama Giren Kişiler:

Memurlar,

Diğer kamu görevlileri,

Müsteşar, vali ve kaymakam,

KİT genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri,

Kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel,

Kuruluş kanunlarında MMHK uygulanacağı belirtilen kamu tüzel kişileri personeli.

2.5.1.2-Kapsama Girmeyen Kişiler:

Genel idare esaslarına göre asli ve sürekli görevlerde çalışmayan, kamu gücünü kullanma yetkisi olmayan personel;

- KİT personeli (Genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri hariç)
- Sözleşmeli Personel (Kadro karşılığı çalıştırılanlar hariç)
- Geçici Personel
- İşçiler.

İdare hukuku yönünden memur oldukları halde, ceza hukuku yönünden memur sayılmayan ve memur suçlarıyla cezalandırılmayan kişiler;

- Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel.

Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlar;

- Milletvekilleri, Başbakan ve bakanlar,
- Hâkimler ve savcılar,
- Türk silahlı kuvvetleri personeli,
- Yükseköğretim görevlileri,
- Yüksek mahkeme başkan ve üyeleri,
- Din görevlileri,
- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkan ve Üyeleri (Koruma bekçileri 4483 sayılı Kanuna tabidir).

2.5.2-Konu Bakımından Uygulama Alanı:

4483 sayılı Kanun, sadece **görev sebebiyle işlenen suçlar hakkında** uygulama alanı getirmiştir. "Görev sırasında" işlenen suçlar ise kapsam dışına çıkartılmıştır. “Görev sebebiyle” ibaresinin; hem görevden doğan, hem de görev dolayısıyla işlenen suçları kapsadığı, görevin ifası sırasında da olsa, memuriyet göreviyle ilgisi olmayan suçların genel hükümlere tabi olacağı düşünülmektedir. “Görev sebebiyle” işlenen suçlar yönünden görevin ifası sırasında veya mesai saatleri veya görev mahallinde işlenmesi sonucu etkilemeyecektir.

Türk Ceza Kanununda hangi suçların 4483 sayılı kanun kapsamına girdiği 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda olduğu gibi açıkça belirtilmediğinden, kapsam konusunda karmaşalar ortaya çıkmaktadır.

2.5.2.1-4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar:

5271 Sayılı Türk Ceza Kanununda Tanımlanan Suçlar:

-Haksız arama (TCK mad: 120 “ Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisi …”),

-Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (TCK mad: 121 “ Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi …”),

-Nefret ve ayrımcılık (TCK mad:122 “ Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle…”),

-Kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK mad:135 “ Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye ….”)

-Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK mad:136 " Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi…")

-Verileri yok etmeme (TCK mad:138 " Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde …"),

-Nitelikli dolandırıcılık (TCK mad:158 " Dolandırıcılık suçunun; dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, sigorta bedelini almak maksadıyla, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, …"),

-İmar Kirliliğine Neden Olma (TCK mad:184 " Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi…"),

-Mühür bozma (TCK mad:203 " Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi…"),

-Belgede Sahtecilik (TCK mad: 204-212 " Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen…),

-Denetim görevinin ihmali (TCK mad:251 " Zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü olan kamu görevlisi…"),

-Nüfuz ticareti (TCK mad:255 " Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin görülmesi amacıyla girişimde bulunması için…"),

-Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması (TCK mad: 256 " Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde…"),

-Görevi Kötüye Kullanma (TCK mad:257 " Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız menfaat sağlayan kamu görevlisi…")

-Göreve ilişkin sırrın açıklanması (TCK mad:258 " Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya her ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine …"),

-Kamu görevlisinin ticareti (TCK mad:259 " Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi …"),

-Kamu görevinin terki veya yapılmaması (TCK mad:260 " Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin …"),

-Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK mad:261 " İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa zorla tasarrufta bulunan kamu görevlisi…"),

-Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi (TCK mad:262 " Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimse…"),

-Kamu görevine ait araç gereçleri suçta kullanma (TCK mad:266 " Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi …"),

-Gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık (TCK mad:276 " Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunması tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi…"),

-Suçu bildirmeme (TCK mad:278 " İşlenmekte olan suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi…"),

-Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK mad:279 " Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi…"),

-Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi (TCK mad:280 " Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu…,"),

-Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK mad:281 " Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen gizleyen, değiştiren veya bozan kişi…"),

-Suçluyu kayırma (TCK mad:283 " Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse…"),

-Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme (TCK mad:284 " Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse…"),

-Gizliliğin ihlali (TCK mad:285 " Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi.."),

-Muhafaza görevini kötüye kullanma (TCK mad:289 " Muhafaza edilmek üzere kendisine teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan…"),

237 Sayılı Taşıt Kanununda Yer Alan Suçlar: (" Bu Kanun kapsamına giren taşıtları tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsi hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama ya da işe tahsis olunmadığı halde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine müsaade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen ve yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik edenler…").

2.5.2.2-4483 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Suçlar:

-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele kanununda yer alan memur suçları,

-1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamına giren suçlar,

-298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda yazılı suçlar,

-5186 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yazılı suçlar,

-5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık suçları,

-Evlendirme memurlarının suçları,

-2004 sayılı İcra İflas Kanununun 357 nci maddesi kapsamına giren suçlar,

-6831 sayılı Orman Kanununda düzenlenen orman suçları,

-Adli görev nedeniyle işlenen suçlar,

-Sivil savunma ile ilgili suçlar,

-TCK'nın 94 ve 95 inci maddelerinde düzenlenen işkence suçları,

-TCK'nın 232 inci maddesinde düzenlenen kötü muamele suçları,

-Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri,

-Disiplin suçları,

-Takibi şikâyete bağlı suçlar,

-Soruşturulması izne bağlı suçlar,

-Özel kanunlarında 4483 sayılı Kanunun uygulanmayacağı belirtilen diğer suçlar,

-Memur ve diğer kamu görevlisinin görev sebebiyle işlemediği suçlar,

-Faili memur ve diğer kamu görevlisi olmayanların işlediği suçlar.

2.5.2.2.1-3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Yer Alan Suçlar:

Bu Kanun içeriğinde belirtilen suçları işleyen memurları, 4483 sayılı Kanunun kapsamı dışında bir soruşturma usulüne tabi tutmuştur. Bu kapsamdaki suçların büyük bölümü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda "Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar" başlığı altında yer aldığından, özellikle Devlete ve topluma sosyal ve mali yönden olumsuz etkide bulunduğundan, suçların takibi ve davaların kısa sürede sonuçlandırılması kamunun düzeni açısından zorunludur. Bu itibarla, bu suçları işleyen memurlar, 4483 sayılı Kanun kapsamı dışında tutulmuş olup, idareden herhangi bir izin alınmaksızın Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturulacaklardır.

-Zimmet (TCK 247-249)

-İrtikâp (TCK 250)

-Rüşvet (TCK 252)

-Resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma (TCK 235)

-Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (TCK 326-339)

-Mal Bildiriminde Bulunulmaması, Gerçeğe Aykırı Açıklama, Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma, Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme (3628 sayılı Kanun Madde 9-13, 17).

2.5.2.2.2-Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halleri:

4483 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde yargılama genel hükümlere göre yapılır. Bu hükme göre; **bir memur ağır cezayı gerektiren bir suç işlediği sırada**, 3005 Sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine uygun biçimde **suçüstü yakalanırsa**, hakkında 4483 sayılı Kanun uygulanmaz ve cumhuriyet savcısı genel hükümler uyarınca soruşturmayı yürütüp kamu

davası açar. Memurun görevi sebebiyle işlediği ve suçüstü halinde yakalandığı suç ağır cezalık değilse, 4483 sayılı Kanun uyarınca kovuşturma yapmak gerekir. Kanun sadece ağır cezalık suçüstü bakımından istisna hükmüne yer vermiştir.

2.5.2.2.3-Disiplin Suçları:

4483 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan ceza soruşturması, memur hakkında ayrıca disiplin soruşturması yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına engel değildir. Disiplin cezasını gerektiren eylemler, ceza yargılaması hukukunun ilgi alanı dışında kalırlar.

2.5.2.2.4-Özel Kanunlarında 4483 sayılı Kanunun Uygulanmayacağı Belirtilen Diğer Suçlar:

1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki suçların soruşturması 4483 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, genel hükümlere veya özel kanunlarında belirtilen usul ve esaslara tabi bulunmaktadır.

2.5.2.2.5-Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar:

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 158 inci maddesine göre; suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde, mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.

Aşağıdaki suçların failleri hakkında soruşturma açılması suçtan zarar gören kimselerin şikâyetine bağlıdır. Bu suçlardan bazıları, TCK'nın;

-86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hafif nitelikte "Kasten Yaralama",

-102 nci maddesindeki "Cinsel Saldırı",

-105 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Cinsel Taciz",

-106 ncı maddesindeki "Tehdit",

-116 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan, "Konut Dokunulmazlığının İhlali",

-117 inci maddesindeki "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali",

-123 üncü maddesindeki "Kişilerin huzur ve sükununu bozma",

-125 inci maddesinde yazılı "Hakaret" (125/3-a hariç),

-132 nci maddesindeki "Haberleşmenin Gizliliğini İhlal",

-133 üncü maddesindeki "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması",

-134 üncü maddesindeki "Özel hayatın gizliliğini ihlal",

-141 inci maddesindeki "Hırsızlık",

-151 inci maddesindeki "Mala Zarar Verme",

-155 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Güveni Kötüye Kullanma",

-156 ncı maddesindeki "Bedelsiz Senedi Kullanma",

-157 inci maddesindeki "Dolandırıcılık",

-160 ıncı maddesindeki "Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf",

-209 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması",

şeklinde sıralanabilir.

Takibi şikâyete bağlı suçlarda, TCK'nın öngördüğü 6 aylık şikâyet süresi ile bu yöndeki iddia ve isnatların, görevle ilgili olup olmadığının araştırılması gerekir. Görevle ilgili olup da süresinde şikâyet edilenler 4483 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.

2.5.2.2.6. Soruşturulması İzne Bağlı Suçlar:

TCK'nın 299 uncu maddesinde yer alan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dolayı kovuşturma yapılması,

TCK'nın 340-343 üncü maddelerinde "Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar" başlığı altında sayılan suçlar ile 76-80 inci maddelerinde yer alan "Uluslararası Suçların" yurt dışında işlenmesi halinde, Türkiye'de kovuşturma yapılması,

TCK'nın 305-306 ncı maddelerinde sayılan "Devletin Güvenliğine Karşı Suçların" savaş hali dışında işlenmesi durumunda, kovuşturma yapılması,

Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

2.6-Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler

4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, soruşturma iznini vermeye yetkili idari merciler, memurun atanma şekli ve idari hiyerarşi içinde bulunduğu konum da gözetilerek ayrı ayrı belirlenmiştir. Buna göre;

Soruşturma izni yetkisi:

a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,

b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali,

c) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi,

d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri,

e) (Değişik: 17/7/2004-5232/1 md.) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan,

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

g) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı,

h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,

i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,

j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede valiye aittir.

Yokluklarında ise soruşturma izni verme yetkisi vekilleri tarafından bizzat kullanılır.

Bir kadroya vekâleten, tedviren veya geçici olarak görevlendirilen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ön inceleme yaptırma yetkisi, söz konusu kadroya asil olarak atananların tabi olduğu mercie aittir.

Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır.

2.6.1-İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yetkili Mercii

Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde üst memurun izin mercii ast memurun da izin mercii olacak, haklarındaki ön inceleme de üst memurun izin mercii tarafından başlatılacaktır.

Statüleri birbirinden farklı memurların iştirak halinde suç işlemesi durumunda yetkili merci, idari hiyerarşi içinde üst konumda bulunan memurun statüsü gözetilerek belirlenecektir. Ast memur hakkında soruşturma izni verildikten sonra üst memurun da suça iştirak ettiğinin öğrenilmesi halinde, ast memur hakkında yürütülen usulü işlemlerin tekrarlanmasına gerek yoktur. Ast memur hakkında henüz soruşturma izni verilmemiş ise, üst memur için yetkili olan idari mercii, her iki memur bakımından da soruşturma izni vermeye yetkili olur.

Üst mercilerin alt mercilere ait izin yetkisini kullanmaları halinde, aynı görevliler hakkında soruşturma izni verecek merciiler ile 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen itirazları inceleyecek merciiler değişeceğinden, üst mercilerin alt mercilere ait izin yetkisini kullanabileceklerini kabul etmek mümkün değildir.

2.6.2-Yetkili Merciinin Saptanması:

Yetki kişiye bağlıdır ve bizzat kullanılmalıdır. Üst merciler alt mercilere ait yetkiyi kullanamazlar. Örneğin, Kanun izin mercii olarak kaymakamı göstermişse, bu yetki vali tarafından kullanılamaz. (Münhasır yetki)

Soruşturma izni vermeye yetkili merciler aynı zamanda ön inceleme yaptırmaya yetkili merciler olup, buna göre yetkinin kişilere bağlı münhasır yetki ve bizzat kullanılmasının zorunlu olduğu, ön incelemenin de bu yetkililerce yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Yetkili merciin saptanmasında, memur veya diğer kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. “Suç tarihindeki görev” kavramından kastedilen, memura ve diğer kamu görevlisine hukuken tevdi edilen ve suçun ilişkilendirildiği kadro görevi olup, görevin memuriyet merkezinde veya geçici görev mahallinde ifa edilmesinin, yetkili merciin saptanması yönünden bir etkisi yoktur.

Soruşturma izni verecek merciler belirlenirken, memur ve diğer kamu görevlisinin görev yaptığı yer esası getirilmiştir. Memur ve diğer kamu görevlisinin geçici olarak bulunduğu yerde görevi sebebiyle suç işlemesi halinde, sürekli görev yaptığı yer esas alınmak suretiyle soruşturma izni verecek merciin belirlenmesi gerekir.

Kanunda belirtilen "en üst idari amir" deyiminden, idari teşkilat içinde Bakan dışındaki en üst disiplin amiri anlaşılmalıdır. Buna göre; Bakanlıklarda bakanlık müsteşarının, ilgili ve bağlı kuruluşlarda da müsteşar, genel müdür ve kurum başkanlarının en üst idari amir olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

2.6.3-Kurumumuz Açısından Ön İnceleme Yaptırmaya Yetkili Merciiler:

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 28 inci maddesinde; "Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tâbidir." hükmüne yer verilmiştir.

Kurumumuzun taşra ve merkez kadrolarında çalışan personeli hakkında yetkili merciin oluru ile 4483 sayılı kanuna dayanılarak ön inceleme yapılabilir.

2.6.3.1-Kurumuz Taşra Teşkilatındaki Personel Açısından:

İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,

İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali.

2.6.3.2. Kurumuz Merkez Teşkilatındaki Personel Açısından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı tarafından,

Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat soruşturma izni verme yetkisi kullanılır.

2.7-Olayın Yetkili Mercie İletilmesi ve İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler:

4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, Cumhuriyet Savcılarının yükümlülüklerini belirlemiştir. Buna göre, Cumhuriyet Savcıları ihbar veya şikâyeti yetkili mercie bildirip, soruşturma izni isterler. Bu durumda ön inceleme başlatılması zorunludur.

Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen soruşturma izin talepleri üzerine, yetkili merciin ön inceleme yaptırması esastır. Ancak, talep ekini oluşturan ihbar ve şikâyet, somut ve özel nitelikte değilse, ciddi bilgi ve belgeye dayanmıyorsa, kişi veya olay belirtilmemiş ise yetkili merci ön inceleme başlatmadan önce bu hususların varlığının tespiti amacıyla araştırma yaptırabilir.

4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; Cumhuriyet Savcıları, memurların veya diğer kamu görevlilerinin, bu yasa gereğince kovuşturulması gereken bir suç işlediğini, ihbar veya şikâyet ile veya başka bir yolla öğrendiklerinde, ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespit etmek dışında bir işlem yapmayacaklardır. Cumhuriyet savcıları, suç işlediği iddia edilen memurun veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın, evrakın bir örneğini ilgili idari makama göndererek soruşturma izni isterler.

Bir ihbar veya şikâyetin soyut veya genel olması ya da kişi veya olay belirtilmemesi durumlarında soruşturma açmaya yetkili mercilerin işlem yapmayarak durumu varsa ihbar veya şikâyetçiye bildirmesi esas olmakla birlikte, uygulamada bazen yetkili amirlerin ihbar veya şikâyetin niteliğine göre konuyu inceletmek istemeleri de mümkündür. Bu durumlarda

kurumların kendi işleyişi içinde 4483 sayılı Kanun kapsamına girmeyen bir inceleme ve araştırma yapması da mümkün olabilecek, bu inceleme sonucunda bir suç unsuruna rastlanması halinde doğrudan öğrenilen bir suç olarak kabul edilmek suretiyle 4483 sayılı Kanuna göre işlem başlatılabilecektir.

Şikâyet doğrudan kamu kuruluşuna iletilmişse, 4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası hükmünde öngörülen "işleme koymama" sonucuna ulaşılabilmesi için, ihbar ve şikâyetlerin somut ve özel nitelikte olup olmadığının, kişi veya olay belirtilip belirtilmediğinin, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanıp dayanmadığının, ön inceleme başlatılmadan yapılacak bir araştırma ile tespiti uygun olacaktır.

Ön incelemeye tabi tutulmayacak olan ihbar ve şikâyetin işleme konulmadığına dair bilgi, yetkili merciin imzasıyla ihbar ve şikâyet dilekçesini gönderen kişi veya mercie bildirilir.

Cumhuriyet Savcılığı ve yetkili merciler ihbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır.

Cumhuriyet Savcısının yanında, diğer makam ve memurlar ile kamu görevlileri de, bu kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini ihbar, şikâyet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler. Daha önce sonuçlandırılmış ön inceleme konularına dair ihbar ve şikâyetler işleme konmaz. Bu tür müracaatların işleme konması için daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunulması gerekir.

2.7.1-Yetkili Merciin Öğrenme Şekli:

Ön inceleme yapılması için, memur veya diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suç işlediklerinin;

- İhbar üzerine,
- Şikâyet üzerine,
- Basın-yayın yoluyla,
- Doğrudan doğruya (Denetim-teftiş esnasında),
- Cumhuriyet Başsavcısının bildirmesi üzerine,

yetkili merci tarafından öğrenilmiş olması gerekir.

2.7.2-Dikkate Alınacak İhbar ve Şikâyetin Özelikleri:

İhbar ve şikâyetlerin;

- Soyut ve genel nitelikte olmaması,

- Kişi veya olay belirtilmesinin zorunlu olması,

- Somut ve özel nitelikte olması, olayın, şikâyet edilen memurlar ve diğer kamu görevlilerinin isim ve görev yerlerinin belirtilmesi,

- İhbar veya şikâyet dilekçesinde, dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir. Ancak, iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde, ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz.

III. BÖLÜM
YETKİ VE GÖREVLENDİRME

3.1-Ön İnceleme:

Ön inceleme; Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili işlem ve eylemlerinin hukuki durumunun belirlenmesi amacıyla yetkili mercilerce bizzat veya görevlendirecekleri personel vasıtasıyla yapılan inceleme, değerlendirme ve raporlama çalışmalarıdır.

3.2.Ön İnceleme Onayının Kapsamı:

Ön inceleme yaptırmaya ve soruşturma izni vermeye yetkili merciler, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiklerinde bir ön inceleme başlatırlar. Kanunda ön inceleme emrinin muhtevası konusunda bir şekil şartı getirilmemiştir. Ancak ön inceleme emrinin kişileri ve konuları kapsaması yerinde olur.

Ön inceleme onayında belirtilen ihbar, şikâyet veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ön inceleme sırasında ortaya çıkabilecek konular ön inceleme onayının kapsamını oluşturur.

4483 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.” hükmü getirilerek, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen hazırlık soruşturmaları için genişletici bir durum oluşturulmuştur. Soruşturma izninin kapsamını belirleyen bu fıkrada kanun koyucu, soruşturma izninin verildiği konu ile bu konuya bağlı olarak ileride ortaya çıkabilecek konuları kapsadığını yani hazırlık soruşturması sırasında ortaya çıkan olayla bağlantılı durumları kast etmek istemiştir. “Bağlantılı konuların" neler olduğunun takdir ve değerlendirilmesi de Cumhuriyet Savcılarına ait olacaktır. Soruşturma kapsamına ileride ortaya çıkabilecek konuların dâhil edilmesinin nedeni, önceki konu ile bağlantılı ya da mütemadi konular için yeniden izin alınmamasını sağlamaktır.

Ön inceleme onayında belirtilenlerden başka memur ve diğer kamu görevlilerinin de iddia konusu olaylara katıldıklarının anlaşılması halinde, **yeni bir inceleme onayı alınarak** ön incelemeye dâhil edilirler.

Ön inceleme sırasında, ön inceleme onayında belirtilen olay ve konudan tamamen ayrı ve farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ya da işlem tespit edildiğinde, konu yazılı olarak en seri haberleşme araçları ile bu konuda ön inceleme başlatılmak üzere yetkili mercie bildirilir.

Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “soruşturma sırasında izin verilen olay veya konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında yeniden izin alınması zorunludur,” hükmü ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının hazırlık soruşturması aşamasında soruşturma izni verilen olaydan farklı bir olayın ortaya çıkması halinde ise yetkili merciden izin istemesi zorunluluğu getirilerek yetki daraltılmıştır.

Suçun hukuki niteliğinin değişmesi yeniden izin alınmasını gerektirmez. Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasında suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez hükmü getirilmiştir. Kanun koyucu, yetkili merci tarafından yaptırılan ön inceleme sonucunda iddia konusu suça ilişkin olarak gerekçeli kararı ile yaptığı nitelendirmenin gerek hazırlık soruşturması ve gerekse yargılama safhasında yetkili ve görevli adli makamlarca değiştirilebilmesine imkân sağlamak için bu hükmü getirmiştir.

3.3-Ön İnceleme ile Görevlendirilebilecek ve Görevlendirilemeyecek Kişiler:

3.3.1-Ön İnceleme ile Görevlendirilebilecek Kişiler:

4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre; izin vermeye yetkili merci, Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiğini, bizzat veya başka bir yolla öğrenerek, ön inceleme yapılmasına karar verir ise,

Ön inceleme;

- Yetkili mercii tarafından veya

- Denetim elemanları vasıtasıyla,

- Hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle yaptırılabilir.

İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içinden belirlenmesi esastır.

İşin özelliğine göre inceleme mercii, incelemenin başka kurum ya da kuruluş elemanlarınca yapılmasını isteyebilecektir. Bu isteğin yerine getirilmesi ilgili kuruluşun takdirine bırakılmıştır.

Vali ya da kaymakamların soruşturma izni vermeye yetkili oldukları memur ya da kamu görevlileri için ön inceleme yaptıracakları durumlarda, şayet müfettiş bilgi ve tekniği gerektiren bir durum söz konusu ise ilgili kurumlardan müfettiş talebinde bulunulacaktır.

Ön incelemeyle görevlendirilenlerin, hakkında ön inceleme yapılanların mutlaka üstü konumunda olması gerekmektedir.

Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise, içlerinden biri başkan olarak belirlenir.

3.3.2-Ön İnceleme ile Görevlendirilemeyecek Kişiler:

Ön incelemeyle görevlendirileceklerin;

- Ön incelemeye konu suçtan zarar görmemiş olması,

- Kalkmış olsa bile, hakkında ön inceleme yapılan veya mağdur ile aralarında; evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmaması, üçüncü derece dâhil kan veya ikinci derece dâhil kayın hısımlığı ya da kan veya kayın alt veya üst soy ilişkisi olmaması, evlât edinme bağlantısı bulunmaması,

- Ön incelemeye konu olayda tanık olma ihtimalinin bulunmaması gerekmektedir.

3.4-Ön İnceleme Yapanların Yetkisi:

Ön inceleme yapacakların yetkileri ve rapor düzenleme hususu 4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Kanuna göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

Ön inceleme yapılırken, esas olan işlemlerin CMK hükümlerine göre yürütülmesidir. Ön inceleme yapanların CMK'nın hangi hükümlerini uygulayacakları hususu net değilse de, CMK'nın hazırlık soruşturmasının yürütülmesi ile ilgili Cumhuriyet Savcılarına verdiği yetkilerin anlaşılması gereklidir.

3.4.1-Görevden Uzaklaştırma Yetkisi:

Ön inceleme ile görevlendirilenlerin inceleme yaptıkları kişiler hakkında "görevden uzaklaştırma" tedbirini uygulayabilirler.

Kurum Başkanı, Sosyal Güvenlik Müfettişleri, valiler ile ilçe idare şube başkanları için valinin onayını almak kaydıyla kaymakamlar, görevi başında kalmasında sakınca gördükleri hakkında, ön inceleme yürütmeye yetkili oldukları Kurum personelini, ön incelemenin her aşamasında 657 sayılı Kanunun 137 nci maddesi uyarınca doğrudan görevlerinden uzaklaştırabilirler. Bu karar, görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine bildirilir.

Ön inceleme sonucunda soruşturma izninin verilmemesi kararlaştırılır ise, görevden uzaklaştırılan memur yetkili amir tarafından derhal göreve iade edilir.

3.4.2-Ön İncelemecinin Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Yetkileri:

Ön inceleme ile görevlendirilenler, 5271 sayılı CMK'nın soruşturma işlemlerine ilişkin 43-169 uncu ve 180 inci maddesi hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanırlar. Bu yetkilerin kullanılması ön incelemeyi yapanların takdirine bırakılmıştır.

Bu yetkiler şunlardır;

-Muhbir ve müştekinin dinlenmesi,

-Hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesinin alınması,

-Hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin celbi,

-Hakkında ön inceleme yapılan memurun tutuklanmasını ve yurtdışına çıkış yasağı konmasını isteme,

-Hakkında ön inceleme yapılanın tanıkla yüzleştirilmesi,

-Tanıkların çağrılması ve dinlenmesi, tanıklara yemin verdirilmesi,

-Muhbir ve müştekiler ile tanıkların ifadesinin istinabe ile alınması,

-Bilirkişi atamak,

-Keşif yaptırmak,

-Arama yapmak,

-Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara el konulması,

-Muayene ve otopsi yaptırmak,

-Her türlü bilgi ve belgeyi görevlilerden almak,

-Tutanak düzenlenmesi,

-Yeminli zabıt katibi görevlendirme,

Ön inceleme ile görevlendirilen müfettiş birden çoksa en kıdemli müfettiş, çalışma grubunun başkanıdır.

IV. BÖLÜM
ÖN İNCELEME SÜRECİ

4.1-Ön İncelemenin Aşamaları:

-Ön inceleme emrini veren yetkili merciin,

-Ön inceleme emrinin hangi konuları kapsadığının,

-Muhbir veya şikâyetçilerin kimlik ve adreslerinin,

-Hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin taşra veya merkez personeli olduğunun,

-Hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin görev unvanı ve görev yerinin tespiti,

-Ön inceleme konusu işlemin tesis veya işlendiği yer ile tarihlerin,

-Ön inceleme konusu işlemin yetkili mercii tarafından öğrenilme tarihinin (Öğrenme tarihi; ihbar, şikâyet veya soruşturma izin talebinin yetkili merci tarafından havale edilmesi veya ön inceleme onay ve görev emri verildiği tarihtir. Uygulamada, ön incelemeye yetkili merciin ön inceleme onay tarihi, öğrenme tarihi olarak kullanılmaktadır.),

-Suçun niteliğinin ve öğrenilme şeklinin,

-Karar verme tarihinin tespit edilmesi,

-Eylem veya işlemin suç teşkil ettiğine dair delil niteliği taşıyan tüm yazılı belge ve kayıtların,

-Ön inceleme yapılan kişilerin leh ve aleyhindeki bütün delillerin toplanması,

-Zamanaşımı, af, cezanın ertelenmesi veya ölüm gibi durumların dikkate alınması,

-Hakkında ön inceleme yapılanların, tanıkların ve bilgisine ihtiyaç duyulanların ifadesinin alınması,

-Ön incelemeye konu işlemin suç teşkil edip etmediğinin, mevcut yasalarla değerlendirilmek suretiyle tahlil edilmesi,

-Sonuç kısmında "Soruşturma İzni Verilmesi" yahut "Soruşturma İzni Verilmemesi" teklifinin önerilmesi,

-Birden çok kişi tarafından yapılan ön incelemede farklı görüşlerin bulunması halinde bu hususun gerekçesiyle belirtilmesi,

şeklinde tanımlanabilir.

4.2-Ön İncelemede Usule İlişkin İşlemler:

4.2.1-Muhbir ve Müştekinin Çağrılması ve Dinlenmesi:

Muhbir ve müşteki, belirttiği adresten sözlü veya yazı ile çağrılır. Yazılı çağrı; Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görevli memura doğrudan, diğer kurumların mensubuna kurum amiri, bunların dışında kalanlara ise o yerin mülki veya zabıta amir ve memurları vasıtasıyla tebliğ edilir. Muhbir veya müştekinin çağrıya icabet ettiğinde, kimliği ve adresine ilişkin bilgiler tespit edildikten sonra mevcut dilekçe üzerindeki imzanın kendisine ait olup, olmadığı, ihbar ve şikâyetinin ayrıntıları, konuya ilişkin elinde bilgi, belge bulunup bulunmadığı, başka diyeceğinin olup olmadığı ve işin niteliğine göre gerek görülen diğer sorular sorulur ve alınacak cevaplar tutanağa kaydedilir.

4.2.2-Hakkında Ön İnceleme Yapılanın Sıfatı:

Ön inceleme evresinde suç şüphesi altında bulunan memur veya diğer kamu görevlisi şüpheli sıfatıyla adlandırılır. Ön incelemenin hiçbir aşamasında, hakkında ön inceleme yürütülen memur veya diğer kamu görevlisi hakkında sanık sıfatı kullanılamaz.

4.2.3-Hakkında Ön inceleme Yapılanı İfadeye Çağırma:

Hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerinin yazılı davetiye ile çağrılması esas olmakla birlikte sözlü olarak da çağrılabilirler. Davetiye düzenlenmiş ise ön incelemeyle görevlendirilenler tarafından tebliğ edilir.

Davetiyelerde çağrılma nedeni ile gelmediği takdirde zorla getirileceğinin belirtilmesi gerekir.

Hakkında ön inceleme yapılan, davetiyede belirtilen gün, yer ve saatte hazır bulunmaz ise zorla getirilmesini temin için yeniden belirlenen gün ve saati gösterir ihzar müzekkeresi düzenlenir. Bu müzekkere, imzalı davetiye sureti ile birlikte üst yazıya eklenerek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Hakkında ön inceleme yapılan askerlik görevini yapmakta ise davetiye tebliği ve ihzaren getirilme işlemleri, bağlı olduğu askeri makamlar aracılığı ile yerine getirilir. Şayet tutuklu veya hükümlü ise ifadeleri, ceza evinden sorumlu Cumhuriyet Savcılığından alınacak izinle bulundukları yerde alınır. (İhzar müzekkeresi: Mahkemece zorla getirilmesine karar verilen sanık veya tanığın celbi için ilgilinin adresinin bulunduğu yer kolluk kuvvetine yazı yazılarak gereğinin ifasının istenildiği yazıdır.)

4.2.4 Hakkında Ön İnceleme Yapılanın İfadesinin Alınması:

Ön inceleme ile görevlendirilenler CMK'nın "hazırlık soruşturması" ile ilgili bölümünde yer alan yetkileri isterlerse kullanabileceklerdir, ancak hakkında ön inceleme yapılan kamu görevlisinin ifadesine başvurulması zorunludur.

4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi lüzumunca, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesinin alınması zorunludur. İfade inceleme mahallinde vicahen alınabileceği gibi, gerektiğinde ifade, kanun ile getirilen ön inceleme süresi dikkate alınarak, makul bir süre verilmek suretiyle yazıyla da istenebilecektir.

Hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerinin mahallinde bulunmaması ve adreslerinin tespit edilememesi halinde, bu durumu kanıtlayıcı belgeler dosyasına eklenir.

Yazılı ifade istemlerinde 4483 sayılı Kanun ile getirilen süre kısıtlaması göz önünde bulundurularak makul bir süre verilir.

Hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerine yüklenen suç anlatılır ve bu konuda açıklamada bulunup bulunmamasının kanuni hakkı olduğu bildirilir.

Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifadesinde hazır bulunabileceği kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.

Hakkında ön inceleme yapılan kişi isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmak istemez ise zorlanamaz.

İlgilinin ifadesi alınırken kendi lehine olan delilleri söylemesine engel olunmaz, bilakis yeterli imkân ve zaman verilir. Kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek imkanı tanınır.

Ön incelemeye konu olayın aydınlatılması için sorular sorularak, beyanları ile eldeki belge ve bilgiler arasında çelişki var ise bunun izahatı istenir.

İfade sahibinin beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

4.2.5-Tanığın Çağrılması:

İncelenen olayla ilgili olarak, aydınlatılması görgü tanıklarının ifadelerine bağlı olan ve incelenen olayın oluşumunu bizzat gören veya duyan kimselerin ifadeleri tanık sıfatıyla alınmalıdır. Tanıkların çağrılması, yemin, ifade alınması ve tanıklarla ilgili diğer işlemler CMK'ya göre yürütülür.

Tanıkların çağrı kâğıdı ile çağrılması esas olmakla birlikte sözlü olarak da çağrılabilir. Çağrı kâğıtlarına, gelmediği takdirde tanık hakkında CMK'nın 44 üncü maddesine göre işlem yapılacağının belirtilmesi gerekir. Tanık belirtilen gün, yer ve saatte hazır bulunmaz ise ön incelemeyi yürüten durumu gösteren bir tutanak düzenler. Bu tutanak ile davetiyenin 2 nci nüshasını varsa tebellüğ belgesini, bir üst yazı ekinde Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek, hakkında kanuni işlemlerin başlatılmasını talep eder.

İlk çağrıya mazeret belirtmeksizin gelmeyen tanığın zorla getirilmesini temin için yeniden belirlenen gün ve saati gösterir ihzar müzekkeresi düzenlenir ve bu müzekkere, gereğinin ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı ekinde gönderilir. Asker tanıklarla ilgili davetiye tebliği ve ihzaren getirtilme işlemleri, bağlı olduğu askeri makamlar aracılığı ile yerine getirilir.

Tutuklu ve hükümlü tanıklar ifade için çağrılmaz. Bunların ifadeleri, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcılığından alınacak izinle bulundukları yerde alınır.

4.2.6-Tanığın Sosyal Bağlarının Belirlenmesi:

Tanıklar dinlenmeden önce tanıklıktan çekinme halinin mevcudiyeti belirlenir. (CMK Madde:45)

Bu maksatla tanığın; hakkında ön inceleme yapılan şüphelinin;

-Nişanlısı,

-Evlilik bağı kalmasa bile eşi,

-Kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısmı veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlığı (ana, baba, dede, nine ve bunların ana, babaları, çocuklar, torunlar, üvey ana ve baba, üvey çocuklar, üvey torunlar, kardeşler, amca, hala, dayı, teyze, yenge, yeğen, enişte, kayınvalide, kayınpeder, kayınbirader, baldız, görümce),

-Evlatlık bağı,

Olup olmadığı öğrenilir.

Bu gibi kimseleri dinlemeden evvel kendilerine tanıklıktan çekinme hakları olduğu söylenir. Buna rağmen tanıklık yapmak isterlerse durum tutanağa kaydedilerek dinlenirler, ancak dinlenme esnasında her an çekinme haklarını kullanabilirler.

Keza, tanık kendisine sorulan soruya vereceği cevap ile kendisini veya yakınlarını ceza takibatına uğratabilecek ise cevap vermekten çekinebilir.

Avukatlar, hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ile bunların yardımcıları, mali müşavirler ve noterler, bu sıfatları dolayısıyla öğrendikleri bilgiler sebebiyle tanıklıktan çekinebilirler. Ancak, avukatlar, stajyerleri ve yardımcıları dışında kalan kişiler, ilgilinin onay vermesi halinde tanıklıktan çekinemezler.

İzah edilen haller nedeniyle tanık, tanıklıktan çekinir ise sebebini bildirir ve bu husus yeminiyle onaylanır.

Devlet sırları ile ilgili tanıklıkta CMK'nın 47 nci maddesindeki hükümlere göre işlem tesis edilir.

4.2.7-Tanığın Yemini:

Tanıklığa başlamadan önce tanığa CMK'ın 54-55 inci maddeleri uyarınca yemin verdirilir. Ancak, gerektiğinde veya o kişinin tanık sıfatıyla dinlenmesinde tereddüt hâsıl olduğunda yemin, tanıklıktan sonraya bırakılabilir.

Yemin yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yapılır. Yemin verilirken herkes ayağa kalkar.

Dilsizlerden okuma, yazma bilmeyenler; işaretlerinden anlayan bir kimse vasıtasıyla ve işaretle, okuma yazma bilenler ise yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler.

Ön inceleme safahatında, yemin etmiş tanığın yeniden dinlenmesi gerektiğinde yemin tekrarına gitmeden önceki yemini hatırlatılır.

Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir:

-Dinlenme sırasında 15 yaşını bitirmemiş olanlar,

-Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin nitelik ve önemini kavrayamayanlar,

-Ön incelemeye konu olaylara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar.

4.2.8-Tanığın Dinlenmesi:

Tanıklara ilk olarak adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yerinin adresi, telefon numarası sorulur.

Tanıklığa başlamadan önce görevinin önemi anlatılmalıdır. Bu amaçla dinlenmeden önce gerçeği söylemesinin önemi, aksi halde yalan tanıklık suçundan ceza alacağı, söyleyeceklerinin doğruluğu hakkında yemin edeceği anlatılır.

Ayrıca, kendisine tanıklık edeceği husus belirtilerek konuya ilişkin bildiklerini anlatması istenir. Gerektiğinde inandırıcılığına yönelik aydınlatıcı bilgiler istenebileceği gibi hakkında ön inceleme yapılan memur veya mağdurlarla ilişkisi sorulur.

Her tanık, ayrı ayrı ve sonradan dinlenecek tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir.

Tanık, tanıklık ederken sözü kesilmez. Ancak, tanıklık ettiği hususun aydınlatılması, tamamlanması ve bilgisinin dayanaklarının gereğince takdiri için sorular sorulabilir. Tanık dinlenirken söyledikleri tutanağa kaydedilir ve bitiminde tutanak okunarak, hazır bulunanlarca imzalanır.

4.2.9-Bilgisine Başvurulanın İfadesi:

Tanıklar dışında dinlenen kişilerin ifadesi olup, bu ifadeler alınırken ilgililere yemin ettirilmez.

4.2.10-Yüzleştirme:

Ön inceleme safhasında, hakkında ön inceleme yapılanlar, tanıklarla yüzleştirilmez. Ancak, gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkin hallerde yüzleştirme yapılabilir.

4.2.11-Ön İnceleme Sırasında İstinabe Usulüne Başvurma:

Ön incelemede, zorunluluk hallerinde muhbir veya müştekilerle, tanıkların ifadeleri CMK'nın 180 inci maddesi uyarınca görevlendirilecek naipler aracılığıyla ve istinabe suretiyle alınabilir. Bu gibi durumlarda, naiplerin, yeminli katip bulundurma ve tutanak düzenleme işlerinde usule uygun hareket etmeleri müfettişler tarafından sağlanır.

İstinabe yoluyla tanığın dinlenmesinde;

Hastalık, maluliyet veya elde olmayan zorunlu sebeplerden dolayı bir tanığın, uzun veya belirsiz bir zaman için ön inceleme yapanın davetine gelemeyeceği anlaşılır ise ifadesi istinabe suretiyle alınır.

İstinabe talimatı, duruma göre tanığın bulunduğu yerdeki denetim elemanına veya daire amirine gönderilerek, bizzat veya görevlendirecekleri kimseler tarafından tanığın ifadesinin alınması talep edilir.

4.2.12-Delillerin Toplanması:

Ön inceleme ile görevlendirilenler çalışmaları sırasında, hakkında ön inceleme yapılan kişilerin leh ve aleyhindeki bütün delilleri toplarlar.

4.2.13-Bilirkişinin Tayini:

Ön incelemeyi yürütenler, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi tayin edebilirler.

Bilirkişi belirlenirken il adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen liste esas alınır. Ancak, belli konularda görüş ve kanaatlerini beyanla görevli resmi bilirkişi (Jandarma veya Polis Kriminoloji Laboratuvarları ve Adli Tıp Kurumu) var ise özel sebepler olmadıkça başkaları görevlendirilemez.

Belli konularda görüş ve kanaatlerini beyanla görevli olup, önceden umumi yemin etmiş bulunan resmi bilirkişiler hariç olmak üzere, ön incelemeyi yürütenlerce belirlenen bilirkişilere, göreve başlamadan önce yemin verdirilir.

Çağrıldığı halde mazeret belirtmeksizin gelmeyen veya gelip de yeminden, rey ve görüş beyanından çekinen bilirkişiler için tanıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Ayrıca, yeni bir bilirkişi belirlenir. Ancak, mahallinde aynı işi yapabilecek başka kişinin bulunmaması nedeniyle sadece ilk belirlenenlerin bilirkişilik yapması mecburiyeti hasıl olmuş ise bunların zorla getirilmesini temin için yeniden belirlenen gün ve saati gösterir ihzar müzekkeresi düzenlenir ve bu müzekkere gereğinin ifası amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı ekinde gönderilir.

Bilirkişiye inceleyeceği şeyler verilmeden önce bunların listesi ve sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir. Bilirkişi, hakkında ön inceleme yapılana, kendisini

görevlendiren mercii aracılığıyla, bunun dışındakilere ise doğrudan soru sorabilir. Aynı amaçla, dosyayı kısmen veya tamamen incelemesine izin verilebilir.

Bilirkişi, görüşünü tayin edilen süre içerisinde yazı veya rapor ile bildirir. Ancak, hemen görüş vermenin mümkün olduğu işlerde tutanağa geçirilip imza ettirilmek kaydıyla sözlü görüşü de alınabilir.

4.2.14-Keşif:

Ön incelemeyle görevlendirilenler gerektiğinde suç delillerinin yok edilmesini, değiştirilmesini engellemek veya fiilin nasıl gerçekleştiğini tespit etmek için keşif yapabilirler. Keşif esnasında yeminli zabıt kâtibi bulundurulur. Ayrıca önceden haber verilerek hakkında ön inceleme yapılanla varsa avukatı da hazır bulunabilir.Ön incelemenin her aşamasında yapılabilecek olan keşif sonucunda düzenlenecek tutanakta; mevcut olan hal ve durumla, olayın özelliğine göre bulunması gerekip de bulunmayan hususlara yer verilir.

4.2.15-Arama ve El koyma:

Ön inceleme ile görevlendirilenler, ön incelemeye konu olayda ispat vasıtası olabilecek her türlü resmi belge ve eşyayı, resmi daire sınırları içinde olmak kaydıyla muhafaza altına alabilirler. Resmi dairede bulunmakla birlikte söz konusu evrakın kapsamının açıklanmasının memleketin selametine zarar vereceği o dairenin en büyük amiri tarafından beyan edilirse bunların gösterilmesi ve teslimi istenmez. İspat vasıtası olabilecek her türlü belge veya eşyanın, hakkında ön inceleme yapılanın, üstünde, şahsi çantası veya bilgisayarında, konutunda veya sair mahallerde bulunduğuna dair kuvvetli şüphe var ise ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla yetkili mahkemeden karar almak kaydıyla, belirtilen yerlerde arama yapılarak bunlara da el konulabilir.

Hakkında ön inceleme yapılan ile tanıklıktan çekinmeye hakkı bulunan kimseler arasında teati olunan mektuplar, bu kimselerin yanında ise el konulamaz.

4.3-Karar Verme Süresi:

4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde; "Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını, suçun Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil **en geç otuz gün içinde** verir. Bu süre, zorunlu hallerde on beş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre;

Otuz günlük süre, yetkili merciin suçun işlendiğini, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre öğrenmesinden itibaren başlamaktadır. Özetle; müfettişler için süre başlangıcının ön inceleme emrinin verildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekir. Ön inceleme sürdürülürken otuz günlük sürenin yetmeyeceği anlaşılır ise ön inceleme ile görevlendirilenler, kendilerini görevlendiren yetkili merciden bu sürenin bitimine en çok yedi gün kala en seri haberleşme yoluyla, on beş günü geçmeyecek ek süre talebinde bulunabilirler.

İzin vermeye yetkili merci, sürenin aşılması halinde dahi olumlu veya olumsuz bir karar vermek zorundadır. Yasal sürenin aşılması, maddi ve manevi unsurların değerlendirilmesi ile birlikte gerek soruşturma izni vermeye yetkililer gerekse de ön incelemeyi yapanlar açısından, TCK'nın 257 inci maddesinde belirtilen "Görevi Kötüye Kullanma Suçunun" gündeme getirilmesi mümkün olabilir.

Yetkili mercilerin soruşturma izni konusunda kararlarını, suçu öğrendikleri tarihten itibaren en geç 45 (30+15) gün içinde vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle ön inceleme ile görevlendirilenlerin ön inceleme raporunu yetkili mercilere anılan süre içinde vermeleri gerekir. Ancak bu sürenin herhangi bir sebeple aşılması durumunda da karar verilmelidir. Karar verme süresinin son günü herhangi bir tatile tesadüf ederse, CMK'nın 39 uncu maddesine göre süre tatilin ertesi günü biter.

4.4-Soruşturma İzni Verilmesi veya Verilmemesine İlişkin Kararların Özelliği:

Bilindiği üzere ceza yargılamasında kişi ve fiil olmak üzere iki temel unsur söz konusudur. Öncelikle suç oluşturduğu iddia olunan olayın kim tarafından gerçekleştirildiği, ikinci olarak da bu kişilerin hangi fiili işledikleri belirlenmektedir.

4483 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası bu ilkeleri göz önünde bulundurarak soruşturma izninin kapsamını düzenlemektedir. Buna göre, soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsayacaktır. Verilen izin üzerine Cumhuriyet Başsavcısının yapacağı hazırlık soruşturmasında, işi geciktirecek sorunlarla karşılaşılmaması için yetkili merciin soruşturma izninde, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen kişilerin kimler olduğu ve bunların işledikleri iddia olunan fiillerinin neler olduğu açıkça yazılmalıdır.

Soruşturma izninde:

-Şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar,

-Bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konular,

-Suç oluşturduğu iddia olunan olayın kimler tarafından gerçekleştirildiği (failler) belirtilmelidir.

Yetkili merciler tarafından;

(a) Soruşturma izni verilmesine ilişkin karar;

-Soruşturma yapılması için somut bilgi ve belge, yani inandırıcı ve yeterli delil bulunduğuna kanaat getirilmesi halinde verilir.

(b) Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar;

-Soruşturma yapılması için inandırıcı ve yeterli delil bulunmadığına,

-Eylemin hukuki uyuşmazlık konusu olduğuna,

-İdari davaya konu olabilecek türde olduğuna,

-Eylemin TCK'ya göre suç teşkil etmediğine,

-Eylemin sadece disiplin cezasını gerektirdiğine kanaat getirilmesi ile,

-Sanığın ölümü,

-Suçun zamanaşımına uğraması,

-Suçun affa uğraması hallerinde verilir.

Dolayısıyla ön inceleme raporu belirtilen unsurları ihtiva edecek şekilde düzenlenmelidir.

V. BÖLÜM
RAPOR YAZIMI

5.1-Ön İnceleme Raporu:

Ön inceleme raporu; 4483 sayılı Kanuna göre verilen ön inceleme onayına istinaden, ön inceleme yapmak üzere görevlendirilenler tarafından gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hakkında ön inceleme yapılanların da ifadeleri alınmak suretiyle yetkili mercilerin soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek üzere düzenlenen rapordur.

Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde; ön inceleme yapmakla görevlendirilen müfettişler bu konuda yine "Ön İnceleme Raporu" düzenlerler. Ancak raporun sonuç bölümünde bu husus gerekçeleri ile birlikte belirtilerek yetkili mercie "soruşturma izni verilmemesi gerektiği" yönünde kanaatte bulunurlar.

Ön incelemeye konu eylem ya da işlemin, disiplin cezası veya idari işlem gerektirmesi ya da kurum zararına sebebiyet vermiş olması durumunda, ön inceleme raporundan ayrı olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hareket edilerek, mevcut delil ve bulgular toplanarak bir yazı ile konunun incelenmesi veya soruşturulması talep edilir.

Kurum Başkanının izin vermeye yetkili mercii olduğu hallerde, ön inceleme yapılmasına dair görev yazısında ayrıca " konunun incelenmesi gerekiyorsa soruşturulması" gerektiği de belirtilmiş ise; konu hakkında aynı anda hem 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme hem de inceleme gerekiyorsa soruşturma yürütülerek ön inceleme raporundan ayrı olarak inceleme veya soruşturma raporu da düzenlenecektir.

5.2-Ön İnceleme Raporunda Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hususlar:

-Onayda belirtilen iddia ya da konularının tümü hakkında inceleme yapılmalı,

-Onayda belirtilen konuların dışına çıkılmamalı,

-Kapsam dışı bırakılan iddia veya konular nedenleriyle belirtilmeli,

-Hakkında ön inceleme yapılan memur, müşteki, tanık ve bilgi sahibinin ifadesi alınmalı,

-Kişiler, meydana gelen olayın içinde yer alıp almama durumuna göre ayrıma tabi tutulmalı,

-Lehte ve aleyhte olan tüm belge ve deliller toplanmalı,

-Alınan ifadeler yeteri kadar irdelenmeli,

-Usule ilişkin mahkeme kararlarından yararlanılmalı,

-Elde edilen bilgi ve belgeler ile varılan sonuç arasında illiyet bağı kurulmalı,

-Zamanaşımı, af, cezanın ertelenmesi veya ölüm gibi durumlar dikkate alınmalı,

-Gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı,

-Sonuç Bölümü ya çok kısa ya da çok uzun olarak tanzim edilmemeli,

-Suçun maddi unsuru açık ve net bir şekilde ortaya konulmalı,

-Fiil ile fail arasında bağlantı kurulmalı ve gerekçeli öneri yapılmalı,

-Farklı görüşler varsa raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilmeli,

-Hakkında ön inceleme yapılanların birden fazla olması durumunda; her biri için ayrı ayrı ya "Soruşturma izni verilmesi" ya da "Soruşturma izni verilmemesi" yönünde bir sonuca varılarak bu sonuç raporda gerekçeleriyle belirtilmelidir.

5.3-Ön İnceleme Raporunda Bulunacak Hususlar:

Ön inceleme raporları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca hazırlanan 2015/1 sayılı İç Emir'de belirtilen bölüm ve başlıklara göre düzenlenir.

5.4-Ön İnceleme Raporunun Verileceği Yerler:

Müfettişler tarafından;

Taşra teşkilatında görevli personel hakkında tanzim edilen ön inceleme raporu, ilgili valiliğe veya personelin ilçede görevli olması halinde kaymakamlığa gönderilmek üzere iki nüsha olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na verilir.

Acil hallerde doğrudan gereği için taşra ünitesinin bulunduğu valiliğe veya kaymakamlığa rapor tevdi edildikten sonra, ön inceleme raporunun bir nüshası ile valiliğe/kaymakamlığa gönderilen yazının bir nüshası, bilgi için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verilmelidir.

Kurum merkez teşkilatında görev yapan personel hakkında tanzim edilen ön inceleme raporu, iki nüsha olarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilmelidir.

5.5-Ön İnceleme Raporlarının Yetkili Mercilere Verilmesinde Süre:

Ön inceleme yapmakla görevli müfettişler, düzenledikleri ön inceleme raporlarını, 4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen karar verme süresinin tamamlanmasından makul bir süre önce Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teslim ederler.

VI. BÖLÜM
DİĞER HUSUSLAR

6.1-Mükerrer Ön İnceleme Başlatılması:

Aynı konuda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, valilik veya kaymakamlık tarafından mükerrer ön inceleme başlatılması durumunda;

Vali veya kaymakamlar tarafından görevlendirilmiş ön inceleme görevlisi ön incelemesini bitirip, raporunu ilgili mercie tevdi etmiş ise, müfettişler yeni bir ön inceleme yapmaksızın önceden yapılmış bulunan ön inceleme raporundan bahsederek, yapılacak bir işlem olmadığını bir yazı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirebilirler.

Ancak, henüz ön inceleme bitirilmemiş ise, o ana kadar gerçekleştirilen işlemleri havi dosyanın tamamı müfettişe tevdi edilir ve bu durumda ön inceleme müfettiş tarafından ikmal edilir.

6.2-Teftiş ve Denetim Sırasında Suç Tespiti:

Teftiş ve denetimde görevli müfettişler; gerek doğrudan gerekse ihbar veya şikâyet üzerine bir suç tespit ederlerse, gerekli belgeleri toplayarak soruşturma izni vermeye yetkili merciin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı dışındaki yetkililer olması halinde düzenleyecekleri yazıyı ilgili makamlara intikal ettirip yazının bir örneğini de bilgi için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderirler.

Yetkili merciin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı olması durumunda ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı aracılığıyla ön inceleme onayı isterler.